

1501175-37.2021.8.26.0642
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 19/02/2022
... Brandão, j. 17/04/2012).

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RÉUS RECONHECIDOS, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, PELA VÍTIMA DO ROUBO E PELAS VÍTIMAS DA RESISTÊNCIA. VALIDADE. AS CONFISSÕES JUDICIAIS DOS RÉUS CORROBORARAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ubatuba
Foro de Ubatuba
3ª Vara
Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501175-37.2021.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501175-37.2021.8.26.0642
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198626/2021 - DEL.POL.UBATUBA, 19194232 - DEL.POL.UBATUBA, 1959/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2198626 - DEL.POL.UBATUBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WILSON SOUZA DA SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

WILSON SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia e o que consta dos autos de prisão em flagrante delito, no dia 22 de julho de 2021, por volta de 21h40min., na Rua Paul Harris, nº 144, Praia Grande, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado, mediante violência, subtraiu, para si, uma bolsa preta, marca Petijolie, avaliada em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que pertencia a Ana Beatriz Evaristo Cardoso (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 10).

A denúncia foi recebida no dia 29 de julho de 2021 (fls. 60).

Defesa escrita a fls. 77/85.

Foi mantido o despacho de recebimento da denúncia (fls. 91/92).

Em audiência, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e dois informantes, bem como o acusado foi interrogado (fls. 156/157 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, bem como dissertou sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 151/153).

A Defesa, por sua vez, postulou pela fixação da pena em seu patamar mínimo, pelo reconhecimento da circunstância atenuante referente a confissão espontânea e da causa de diminuição correspondente a tentativa, além de regime aberto para cumprimento da pena (fls. 164/168).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial o acusado permaneceu silente (fls. 06).

Em Juízo, WILSON confessou a prática delitiva e relatou que, na data dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, estava retornando de bicicleta para sua residência, quando visualizou a vítima, oportunidade em que se aproximou e tentou subtrair a bolsa que a mesma trazia consigo, mas não logrou êxito pois caiu ao solo. Afirmou que o indivíduo que acompanhava a vítima partiu em sua direção e desferiu um soco em seu rosto, bem como mencionou que tentou empreender fuga, mas foi abordado e detido por populares até a chegada dos policiais. Por fim, citou que laborava, que possui antecedentes criminais, e ainda, frisou que está arrependido de sua conduta.

Cumprе consignar que a confissão judicial constitui elemento de extrema validade probatória. Apenas especialíssima e incomum circunstância que evidencie a insinceridade tem o condão de afastar sua importância. No mais, quando em harmonia com o restante da prova, seu acolhimento é medida de rigor. Neste sentido:

“APELAÇÃO - ROUBO Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos Reconhecimento seguro pela vítima em sede policial corroborado pelas demais provas produzidas em Juízo - Palavras dos policiais militares Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública. Confissão do réu em juízo, corroborada pelo conjunto probatório Res furtiva encontrada em poder do réu - Presunção de responsabilidade - Condenação era de rigor Inviável o reconhecimento da tentativa Réu teve a posse mansa do bem - Vítima perdeu completamente o domínio sobre a res - Pena e regime criteriosamente fixados, não havendo o que ser alterado Recurso improvido” (TJSP, Apelação nº 0051783-95.2011.8.26.0050, Rel. Edison Brandão, j. 17/04/2012).

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RÉUS RECONHECIDOS, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, PELA VÍTIMA DO ROUBO E PELAS VÍTIMAS DA

RESISTÊNCIA. VALIDADE. AS CONFISSÕES JUDICIAIS DOS RÉUS CORROBORARAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS FIXADAS DE MODO ESCORREITO. REGIMES PRISIONAIS CORRETAMENTE FIXADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PELO VOTO DO RELATOR. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO VOTO DA MAIORIA. 1. As autorias do crime de roubo restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além de terem sido os réus reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP. 2. O valor da confissão aferir-se-á pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o Juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Inteligência do art. 197, do Código de Processo Penal. [...] (TJSP, Apelação nº 0833173-69.2013.8.26.0052, Rel. Des. Airton Vieira, j. 25.06.2015).

Não obstante a confissão exarada pelo acusado, noto que a vítima Ana Beatriz Evaristo Cardoso relatou que, naquela data, caminhava juntamente com familiares pela calçada, quando o acusado se aproximou de bicicleta, puxou sua bolsa pela alça e lhe deu um tranco, que foi suficiente para que caísse ao solo. Mencionou que não soltou a referida bolsa e que foi arrastada por aproximadamente um metro pelo réu, instante em que seu primo chutou a roda traseira da bicicleta de WILSON, que também desabou. Por derradeiro, informou que sua genitora gritou por ajuda, momento em que populares se aproximaram e agrediram o acusado.

Impende ressaltar, por oportuno, que de manifesta importância é o depoimento prestado pelas vítimas e testemunhas presenciais em delitos patrimoniais.

Nesse sentido, tem-se o predominante entendimento pretoriano:

"Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Palavras da vítima e das testemunhas presenciais coerentes e seguras. Reconhecimentos pela vítima e testemunhas nas duas fases. Qualificadoras bem proclamadas. Hipótese de crime consumado. Condenação necessária. Penas readequadas. Regime fechado. Fixação de valores a título de reparação civil que encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Montante fixado em consonância com os prejuízos materiais suportados pelo ofendido. Apelo parcialmente provido." (TJSP - Apelação nº 0013755-64.2010.8.26.0609, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Pinheiro Franco, j. 13/10/2011).

"REVISÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - AUTORIA INEQUÍVOCA - RECONHECIMENTO IMACULADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DIZERES DA OFENDIDA QUE SE SOBREPÕEM AOS PROTESTOS DE INOCÊNCIA DO PETICIONÁRIO - PALAVRA DA VÍTIMA SUFICIENTE TAMBÉM PARA DELINEAR AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - REPRIMENDA INALTERADA - PEDIDO REVISIONAL QUE SE INDEFERE" (TJSP, Revisão Criminal nº 0061196-83.2014.8.26.0000, 2º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 28.07.2015).

O primo da vítima, Sr. Tony Gabriel Moreira Candido, relatou que, na data dos fatos, o acusado se aproximou de Ana Beatriz, puxou a bolsa pertencente a mesma e a derrubou ao solo, momento em que desferiu um chute na roda da bicicleta conduzida por WILSON, que também veio ao chão e foi detido e agredido por indivíduos que estavam nas imediações.

A Policial Militar Celina Maria da Silva Amorim relatou que, na data dos fatos, foi acionada para atender a ocorrência de roubo e, ao chegar ao local indicado, constatou que o réu havia sido detido por populares. Declarou que a vítima lhe disse que WILSON tentou subtrair sua bolsa mediante violência física, mas não logrou êxito na ação delitiva, eis que foi prontamente abordado por indivíduos que

estavam naquela localidade.

A companheira do acusado, Sra. Monalisa Rabello, não presenciou os fatos, limitando-se a discorrer acerca das qualidades do réu e a informar que possui um harmonioso convívio marital com o mesmo.

O amigo do réu, Sr. João Carlos de Paula, também se limitou a elencar os predicados do mesmo.

Assim, entendo que o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado, seja pela confissão exarada pelo acusado em Juízo, seja pelos demais depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Não obstante, noto que os relatos feitos em audiência apontam que o réu puxou a alça da bolsa pertencente a vítima mediante violência, mas não logrou êxito em subtraí-la, pois a mesma não soltou o bem, ocasião em que WILSON foi abordado e detido por populares.

Dessa maneira, considerando que o acusado percorreu apenas uma pequena parte do iter criminis, torna-se inexorável a redução máxima prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Demonstrada, portanto, a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal.

2. Na segunda fase da fixação da pena, vislumbro a incidência da circunstância atenuante referente à confissão espontânea (cf. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), sendo certo, todavia, que mantenho a pena em seu mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Por fim, o crime de roubo não se consumou, sendo certo que o acusado percorreu apenas uma pequena parte do iter criminis, motivo pelo qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 03 (três) dias multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime semi-aberto, o qual é compatível com as circunstâncias do delito por ele praticado, leia-se mediante violência contra a vítima, de modo que, à luz do § 3º do artigo 33, do Código Penal, o regime inicial semi-aberto se apresenta como o mais adequado.

Idêntico raciocínio destina-se a afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (cf. Artigo 44, I, do Código Penal).

O acusado responde ao processo preso, e não poderá recorrer em liberdade, em razão do quanto exposto acima e da natureza do delito. Ademais, mantenho a prisão dele com o fim de garantir a aplicação da lei penal e para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR WILSON SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e ao pagamento de 03 (três) dias multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Destaco, ainda, que por meio da decisão de fls. 91/92 foi deferido o benefício da justiça gratuita ao acusado

A detração operar-se-á em sede de execução penal.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 19 de fevereiro de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA